TEMARIO COMÚN — JUNTA DE ANDALUCÍA (GRUPO A2)

TEMA 17

El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Marco legal (Ley 4/1986). Bienes demaniales y patrimoniales. Adquisición, afectación, adscripción, uso, cesión y enajenación de bienes de la Junta

Cuerpo: Cuerpo Técnico Facultativo de la Junta de Andalucía

Especialidad: Materias Comunes (Grupo A2)

Bloque: Materias Comunes

Tema Oficial: 17

Normativa Clave: Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LPCAA); Decreto 276/1987, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía; Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP, legislación básica estatal); Estatuto de Autonomía para Andalucía (art. 194); Decreto Legislativo 1/2010 (Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía).

ÍNDICE GENERAL DE TEMA 17

1. El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía: Concepto, fundamento y marco legal

1.1. Fundamento estatutario y constitucional (art. 132 CE y art. 194 EAAnd)

1.2. El marco legislativo: Ley 4/1986 de Andalucía y relación con la Ley 33/2003 básica estatal

1.3. Concepto y composición del patrimonio de la Comunidad Autónoma (art. 1 y 2 LPCAA)

2. Clasificación jurídica de los bienes de la Junta de Andalucía

2.1. Bienes de dominio público o demaniales (art. 3 LPCAA)

2.2. Bienes de dominio privado o patrimoniales (art. 4 LPCAA)

2.3. Principios rectores de la gestión patrimonial

3. Prerrogativas de la Junta de Andalucía para la defensa y protección de su patrimonio

3.1. Principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad (art. 132.1 CE)

3.2. La potestad de investigación patrimonial (arts. 47 a 50 LPCAA)

3.3. La potestad de deslinde administrativo (arts. 51 a 56 LPCAA)

3.4. La recuperación posesoria de oficio o *interdictum proprium* (arts. 57 a 60 LPCAA)

3.5. El desahucio administrativo (art. 61 LPCAA)

3.6. El Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma (arts. 12 a 17 LPCAA)

4. Tráfico jurídico y dinamismo de los bienes: Afectación, desafectación y mutación demanial

4.1. La afectación de bienes al dominio público: Concepto, clases y competencias (arts. 18 a 23 LPCAA)

4.2. La desafectación y reversión a la condición de bienes patrimoniales (arts. 24 y 25 LPCAA)

4.3. Las mutaciones demaniales: Subjetivas y objetivas (arts. 26 y 27 LPCAA)

5. Adscripción y desadscripción de bienes

5.1. Naturaleza y régimen de la adscripción a entidades instrumentales (arts. 28 a 34 LPCAA)

5.2. Desadscripción por fin del destino o incumplimiento

6. Uso y aprovechamiento de los bienes de la Junta de Andalucía

6.1. Utilización de los bienes de dominio público: Uso común (general y especial) y uso privativo

6.2. Títulos habilitantes: Autorizaciones y concesiones demaniales (arts. 35 a 46 LPCAA)

6.3. Uso y explotación de los bienes patrimoniales: Arrendamiento y contratos de aprovechamiento

7. Adquisición, enajenación y cesión gratuita de bienes y derechos

7.1. Modos de adquisición: Onerosa, gratuita, herencias intestadas y expropiación (arts. 62 a 72 LPCAA)

7.2. Enajenación de bienes inmuebles: Procedimiento, subasta, concurso y adjudicación directa (arts. 73 a 85 LPCAA)

7.3. Cesión gratuita de bienes: Destinatarios, condiciones resolutorias y reversión (art. 86 LPCAA)

8. Conclusiones y gobernanza del patrimonio en la Administración de la Junta de Andalucía

9. Anexo: Tabla sinóptica y mapas conceptuales del Tema 17

1. EL PATRIMONIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ANDALUCÍA: CONCEPTO, FUNDAMENTO Y MARCO LEGAL

1.1. Fundamento estatutario y constitucional

El **artículo 132 de la Constitución Española de 1978** fija los pilares básicos del Derecho patrimonial público: 1. La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su desafectación. 2. Son bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar territorial y los recursos naturales de la zona económica y la plataforma continental. 3. Por ley se regularán el Patrimonio del Estado y el Patrimonio Nacional, su administración, defensa y conservación.

En el ámbito autonómico, el **artículo 194 del Estatuto de Autonomía para Andalucía (Ley Orgánica 2/2007)** establece que el patrimonio de la Comunidad Autónoma está integrado por todos los bienes y derechos de los que sea titular y por los que le sean transferidos o afectos a sus servicios, remitiendo a una ley del Parlamento de Andalucía la regulación de su administración, conservación y defensa.

1.2. El marco legislativo aplicable

El régimen patrimonial andaluz se rige por:

- **Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía (LPCAA):** Norma sustantiva propia que regula la titularidad, gestión y potestades sobre los bienes autonómicos.
- **Decreto 276/1987, de 11 de noviembre:** Aprueba el Reglamento de desarrollo de la LPCAA.
- **Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas (LPAP):** Norma estatal de la que derivan preceptos básicos dictados al amparo del artículo 149.1.18ª CE aplicables de forma prevalente y homogénea a todas las CCAA.

1.3. Concepto y composición del patrimonio (arts. 1 y 2 LPCAA)

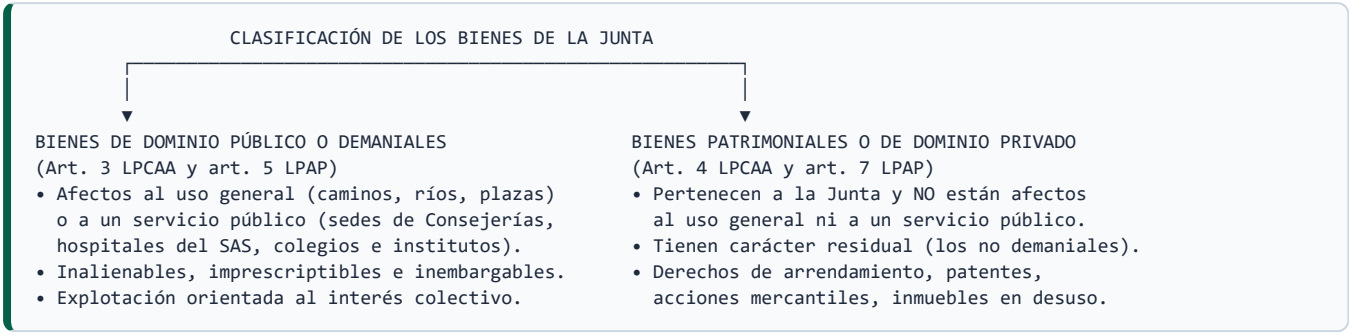
El patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía está constituido por el **conjunto de los bienes y derechos que le pertenezcan por cualquier título jurídico**, ya sea a la propia Administración de la Junta de Andalucía o a sus agencias administrativas y entidades instrumentales dependientes.

Exclusiones del concepto de patrimonio (art. 2 LPCAA y art. 3 LPAP): No forman parte del patrimonio de la Comunidad Autónoma: 1. Los recursos financieros y monetarios que integran la **Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma** (dinero en efectivo, créditos presupuestarios, valores negociables, saldos en cuentas bancarias y rendimientos tributarios), regulados por el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía (Decreto Legislativo 1/2010).

---

2. CLASIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS BIENES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

Los bienes y derechos de la Junta de Andalucía se clasifican en dos grandes categorías jurídicas:



2.1. Bienes demaniales (art. 3 LPCAA)

Son bienes de dominio público aquellos de titularidad de la Comunidad Autónoma que se encuentren afectos al **uso general o a los servicios públicos de competencia de la misma**, así como aquellos a los que una ley otorgue expresamente el carácter de demaniales (ej. vías pecuarias de Andalucía según la Ley 3/1995 y Ley de Vías Pecuarias de Andalucía).

2.2. Bienes patrimoniales (art. 4 LPCAA)

Son bienes de dominio privado o patrimoniales aquellos que, perteneciendo a la Comunidad Autónoma, **no tengan la condición de demaniales** por no estar afectos directamente a un uso o servicio público. Tienen carácter patrimonial, entre otros:

- Los bienes inmuebles que queden vacantes o hayan sido legalmente desafectados de un servicio público.
- Los derechos de propiedad incorporal (patentes, marcas, derechos de propiedad intelectual desarrollados por la Junta).
- Las acciones, títulos y participaciones en el capital de sociedades mercantiles.

---

3. PRERROGATIVAS DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA PARA LA DEFENSA Y PROTECCIÓN DE SU PATRIMONIO

La Administración autonómica dispone de facultades exorbitantes para salvaguardar sus bienes:

PRERROGATIVAS DE TUTELA PATRIMONIAL

POTESTAD	ALCANCE Y EFECTOS JURÍDICOS
Investigación (Arts. 47 a 50 LPCAA)	Facultad de indagar e investigar la situación de bienes presuntamente de la Junta. Premio del 10% del valor al denunciante.
Deslinde Administrativo (Arts. 51 a 56 LPCAA)	Facultad de fijar unilateralmente los límites de los inmuebles demaniales y patrimoniales con fincas colindantes.
Recuperación Posesoria (Arts. 57 a 60 LPCAA)	Recuperación por propia autoridad de la posesión indebidamente perdida. Demanial: en cualquier tiempo. Patrimonial: 1 año.
Desahucio Administrativo (Art. 61 LPCAA)	Lanzamiento de ocupantes ilegítimos tras extinguirse títulos de concesión o uso.

3.1. Las reglas de la inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad

- **Inalienabilidad:** Los bienes demaniales están fuera del comercio humano (*res extra commercium*); no pueden ser vendidos, gravados ni hipotecados mientras conserven su afectación.
- **Imprescriptibilidad:** No cabe la usucapión civil sobre bienes demaniales; ningún particular puede adquirir su propiedad por posesión continuada en el tiempo.
- **Inembargabilidad:** Ningún tribunal o autoridad puede dictar mandamiento de embargo sobre bienes demaniales ni sobre bienes patrimoniales materialmente afectos a un servicio público o función pública.

3.2. Potestad de investigación (arts. 47 a 50 LPCAA)

La Junta de Andalucía tiene la facultad y el deber de investigar la situación de los bienes y derechos que se presuman pertenecientes a su patrimonio para determinar su titularidad efectiva. Quienes promuevan la investigación mediante denuncia fundamentada tendrán derecho a percibir, como **premio de denuncia**, el **diez por ciento (10%) del valor líquido** que se obtenga de la enajenación del bien o de su tasación pericial.

3.3. Potestad de deslinde administrativo (arts. 51 a 56 LPCAA)

Permite a la Administración deslindar los inmuebles que formen parte de su patrimonio mediante procedimiento administrativo, sin necesidad de acudir a la jurisdicción civil ordinaria.

- **Efectos:** La resolución de deslinde es ejecutoria y, una vez firme, se inscribirá en el Registro de la Propiedad, prevaleciendo provisionalmente frente a las anotaciones registrales contradictorias hasta que los tribunales civiles se pronuncien sobre la propiedad material.

3.4. Recuperación posesoria de oficio (*interdictum proprium*, arts. 57 a 60 LPCAA)

- **Bienes demaniales:** La potestad de recuperación posesoria podrá ejercitarse **en cualquier tiempo (imprescriptible)**.
- **Bienes patrimoniales:** La recuperación de oficio sólo podrá ejercitarse si la usurpación o despojo material se ha producido dentro del **plazo de un año**, a contar desde el día siguiente en que se produjo la usurpación. Transcurrido dicho año, la Junta deberá ejercitar las acciones civiles ordinarias de tutela posesoria ante los juzgados civiles (art. 57.2 LPCAA y art. 55 LPAP).

3.5. El Inventario General de Bienes y Derechos (arts. 12 a 17 LPCAA)

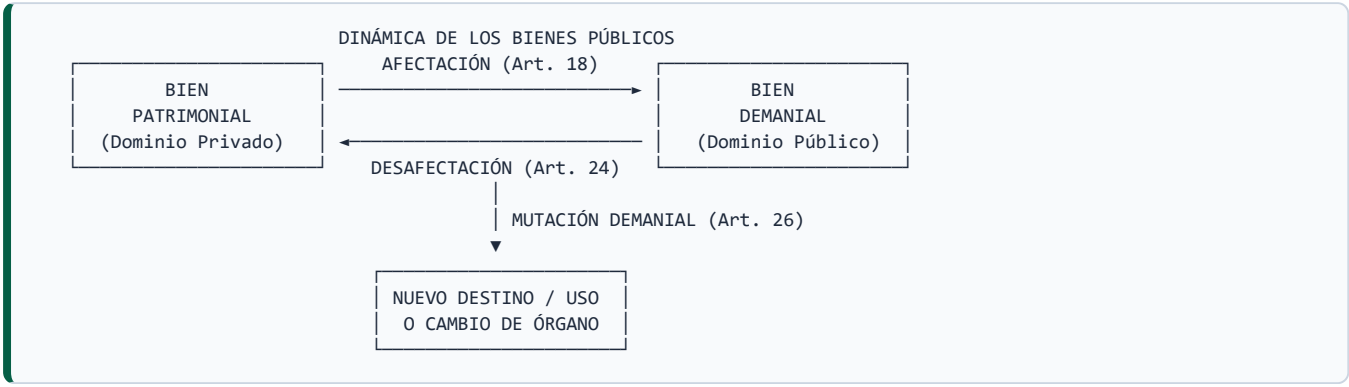
El **Inventario General de Bienes y Derechos de la Comunidad Autónoma de Andalucía** es el registro público administrativo en el que se inscriben con detalle descriptivo, físico y jurídico todos los bienes demaniales y patrimoniales de la Junta.

- Su llevanza y actualización permanente corresponde a la **Consejería competente en materia de Hacienda** (a través de la Dirección General de Patrimonio).
- Las distintas Consejerías y entidades instrumentales están obligadas a comunicar inmediatamente a la Dirección General de Patrimonio cualquier alta, baja, mutación o alteración física o jurídica de los bienes que tengan adscritos.

---

4. TRÁFICO JURÍDICO Y DINAMISMO DE LOS BIENES: AFECTACIÓN, DESAFECTACIÓN Y MUTACIÓN DEMANIAL

Los bienes públicos no permanecen estáticos; sufren alteraciones en su destino y vinculación jurídica:



4.1. La afectación de bienes al dominio público (arts. 18 a 23 LPCAA)

La afectación es el acto formal en virtud del cual un bien de titularidad pública queda vinculado e integrado en el dominio público, adscribiéndose al uso general o a un servicio público determinado.

- **Clases de afectación:**
  - **1. Expresa:** Mediante orden motivada del titular de la Consejería de Hacienda (art. 19 LPCAA).
  - **2. Tácita:** Derivada de actos administrativos que conlleven implícitamente la adscripción (ej. aprobación de un proyecto de obras de un centro de salud o expropiación para un fin demanial específico).
  - **3. Presunta:** Cuando el bien haya sido utilizado notoria y continuadamente para un servicio o uso público durante el plazo legalmente previsto sin oposición.

4.2. La desafectación (arts. 24 y 25 LPCAA)

Es el acto inverso: determina la desvinculación de un bien del dominio público por haber cesado en el uso general o servicio público, retornando a la condición jurídica de **bien patrimonial**.

- **Requisito formal inexcusable:** La desafectación **debe ser siempre expresa**, mediante orden de la Consejería de Hacienda, previa tramitación del oportuno expediente administrativo acreditativo del cese efectivo del uso o servicio público. No cabe la desafectación presunta por simple abandono material.

4.3. Las mutaciones demaniales (arts. 26 y 27 LPCAA)

La mutación demanial es la alteración en el destino o en la afectación subjetiva u objetiva de un bien de dominio público sin que éste pierda su naturaleza demanial:

- **Mutación objetiva:** Cambio de destino de un servicio público a otro diferente (ej. un inmueble afecto a centro educativo que pasa a ser centro de atención primaria de salud).
- **Mutación subjetiva:** Cambio de la Administración u órgano que gestiona el bien demanial sin alterar su uso público esencial.

---

5. ADSCRIPCIÓN Y DESADSCRIPCIÓN DE BIENES

5.1. Naturaleza y régimen de la adscripción (arts. 28 a 34 LPCAA)

La adscripción es la figura jurídica mediante la cual la Administración de la Junta de Andalucía encomienda la gestión, uso y administración de determinados bienes (demaniales o patrimoniales) a sus **agencias administrativas, agencias de régimen especial o agencias públicas empresariales** para el cumplimiento de los fines públicos encomendados en sus estatutos.

- **Efectos:** La adscripción **no transfiere la titularidad o propiedad del bien**, que continúa perteneciendo en todo caso a la Comunidad Autónoma de Andalucía. La entidad adscrita ostenta únicamente facultades de posesión, conservación y utilización.
- **Competencia:** Corresponde acordarla a la Consejería competente en materia de Hacienda.

5.2. Desadscripción

Procede por orden de la Consejería de Hacienda cuando los bienes adscritos dejen de ser necesarios para el cumplimiento de los fines del organismo instrumental, o cuando se incumplan las condiciones impuestas en el acuerdo de adscripción, reintegrándose la posesión a la Dirección General de Patrimonio.

---

6. USO Y APROVECHAMIENTO DE LOS BIENES DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

6.1. Tipología de usos del dominio público (arts. 35 a 46 LPCAA)

La utilización de los bienes demaniales se clasifica en tres categorías:

Modalidad de Uso	Definición y Características	Título Jurídico Habilitante
Uso Común General	Corresponde por igual a toda la ciudadanía de forma indistinta y libre, sin que la concurrencia de unos impida la de los demás (ej. transitar por una vía pública, pasear por un parque natural).	Libre y gratuito. No precisa título administrativo individual.
Uso Común Especial	Concurren circunstancias singulares de peligrosidad, intensidad de uso o preferencia sin impedir el uso de los demás (ej. carga y descarga comercial en viales, estacionamiento regulado).	**Autorización demanial** (o licencia administrativa).
Uso Privativo	Ocupación exclusiva y excluyente de una porción de dominio público que impide el uso a los demás ciudadanos (ej. quiosco permanente, cafetería en sede administrativa, tendido de fibra óptica).	**Autorización** (instalaciones desmontables $<$ 4 años) o **Concesión demanial** (obras fijas o plazo $>$ 4 años).

6.2. Régimen de autorizaciones y concesiones demaniales

- **Autorizaciones demaniales (art. 38 LPCAA):** Se otorgan a título precario, son esencialmente revocables por la Administración por razones de interés público sin derecho a indemnización y su plazo máximo de duración, incluidas las prórrogas, **no podrá exceder de cuatro años** (conforme a la legislación básica de la LPAP).
- **Concesiones demaniales (arts. 39 a 46 LPCAA):** Otorgan un derecho real administrativo sobre el dominio público. Se otorgan por plazo determinado, que **no podrá exceder en ningún caso de 75 años** (art. 93 LPAP). Están sujetas a gravamen mediante el pago de la correspondiente **tasa por ocupación privativa del dominio público autonómico**.

6.3. Explotación de los bienes patrimoniales

Los bienes patrimoniales pueden ser objeto de aprovechamiento y explotación económica:

- Mediante contratos privados de arrendamiento, cesión de explotación o constitución de derechos reales regulados por la legislación civil ordinaria.
- La adjudicación se realizará ordinariamente mediante **concurso público**, garantizando la concurrencia y la máxima rentabilidad para la Hacienda autonómica.

---

7. ADQUISICIÓN, ENAJENACIÓN Y CESIÓN GRATUITA DE BIENES Y DERECHOS

7.1. Modos de adquisición (arts. 62 a 72 LPCAA)

La Comunidad Autónoma de Andalucía puede adquirir bienes y derechos por: 1. **Atribución de la Ley o transferencias del Estado** derivadas del proceso autonómico. 2. **A título oneroso:** Compraventa, permuta, expropiación forzosa o adjudicación en procedimientos judiciales o administrativos de ejecución forzosa. 3. **A título gratuito:** Donaciones, herencias y legados. La aceptación de herencias se entenderá efectuada **siempre a beneficio de inventario**.

- *Herencias intestadas (abintestato):* La Comunidad Autónoma de Andalucía sucede abintestato a las personas causantes que fallezcan sin herederos legítimos y tengan vecindad civil andaluza, destinando los caudales relicto a fines de asistencia social e instituciones de interés público autonómicas.

7.2. Enajenación de bienes inmuebles patrimoniales (arts. 73 a 85 LPCAA)

La enajenación de inmuebles pertenecientes al patrimonio de la Comunidad Autónoma exige:

- Previa declaración de alienabilidad y desafectación formal si fueron demaniales.
- **Procedimientos de enajenación:**
  - **Subasta pública:** Es la regla general, adjudicándose a la mejor oferta económica al alza sobre el tipo de licitación tasado pericialmente.
  - **Concurso público:** Cuando los bienes deban destinarse a fines socioeconómicos específicos o fomento del empleo.
  - **Adjudicación directa (art. 76 LPCAA y art. 137 LPAP):** Carácter excepcional tasado (ej. cuando el adquirente sea otra Administración Pública, entidad sin ánimo de lucro declarada de utilidad pública, cuando la subasta haya quedado desierta, o cuando el inmueble no sea susceptible de uso independiente por tratarse de solares colindantes).
- **Competencias para autorizar la enajenación:**
  - Corresponde al **titular de la Consejería de Hacienda** cuando el valor del inmueble no supere los límites fijados por la ley presupuestaria.
  - Corresponde al **Consejo de Gobierno** autorizar la enajenación cuando el valor del bien supere los límites cuantitativos tasados en la Ley del Patrimonio o en la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma.

7.3. Cesión gratuita de bienes y derechos (art. 86 LPCAA)

Los bienes patrimoniales de la Junta de Andalucía podrán ser cedidos gratuitamente:

- **Destinatarios habilitados:** Otras Administraciones Públicas, corporaciones de derecho público o fundaciones y asociaciones de utilidad pública sin ánimo de lucro.
- **Destino imperativo:** Los bienes cedidos deben destinarse a fines de utilidad pública o interés social preferente.
- **Cláusula de reversión automática:** Si los bienes cedidos no se destinaran al fin previsto dentro del plazo fijado en el acuerdo de cesión, o dejaren de serlo con posterioridad, **revertirán automáticamente de pleno derecho al patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía**, con todas sus mejoras y accesiones, sin derecho a indemnización alguna por parte del cesionario.

---

8. CONCLUSIONES Y GOBERNANZA DEL PATRIMONIO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LA JUNTA DE ANDALUCÍA

La correcta gestión del patrimonio autonómico asegura la sostenibilidad de las políticas públicas andaluzas: 1. Vela por la intangibilidad del dominio público afecto a sanidad, educación y servicios sociales mediante el blindaje de la inembargabilidad e imprescriptibilidad. 2. Optimiza los rendimientos económicos de los bienes patrimoniales mediante su enajenación transparente o cesión condicionada a fines sociales. 3. Requiere del personal técnico del Grupo A2 una continua coordinación con la **Dirección General de Patrimonio** y la estricta anotación de cualquier incidencia material o jurídica en el **Inventario General de Bienes y Derechos de la Junta de Andalucía**.

---

9. ANEXO: TABLA SINÓPTICA Y MAPAS CONCEPTUALES DEL TEMA 17

Figura / Institución	Precepto Legal	Naturaleza Jurídica	Regla / Característica Principal
Bienes Demaniales	Art. 3 LPCAA	Dominio Público afecto al uso/servicio público.	Inalienables, imprescriptibles e inembargables.
Bienes Patrimoniales	Art. 4 LPCAA	Dominio Privado de la Administración.	Régimen civil/administrativo. Susceptibles de enajenación.
Investigación Patrimonial	Art. 47 LPCAA	Potestad de indagar bienes de la Junta.	Premio del 10% del valor al denunciante promotor.
Recuperación Posesoria	Art. 57 LPCAA	Recuperación por propia autoridad (*interdicto*).	En cualquier tiempo (demanial) / Máx. 1 año (patrimonial).
Afectación	Art. 18 LPCAA	Vinculación del bien al dominio público.	Expresa por la Consejería de Hacienda (o tácita legal).
Desafectación	Art. 24 LPCAA	Retorno del demanio a bien patrimonial.	Siempre formal y EXPRESA. No cabe desafectación presunta.
Adscripción	Art. 28 LPCAA	Asignación a organismos instrumentales.	NO transmite la propiedad (sigue siendo de la Junta).
Uso Privativo	Arts. 38-39 LPCAA	Ocupación excluyente del dominio público.	Autorización ($<$ 4 años) o Concesión (hasta 75 años).
Aceptación de Herencias	Art. 66 LPCAA	Título sucesorio a favor de la Junta.	SIEMPRE y exclusivamente a beneficio de inventario.
Cesión Gratuita	Art. 86 LPCAA	Cesión a entes públicos o fines sociales.	Reversión automática si se incumple o cesa el fin público.